PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Le congé bonifié

10-140 DGAFP - Congés bonifiés — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le droit s'ouvre après 24 mois de service ininterrompus, période qui inclut la durée du congé lui-même.
2. La reconnaissance du centre des intérêts moraux et matériels est valable 6 ans sous réserve de signaler tout changement de situation.
3. La prise en charge des frais de voyage est limitée à une durée maximale de 31 jours consécutifs.

Présentation et champ d'application

Notion	À retenir
Objectifs et contexte	Réforme annoncée le **28 octobre 2017**. **Décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020** : congés moins longs mais tous les **deux ans** (efficacité, continuité du service public).
Bénéficiaires	État : **magistrats**, **titulaires/stagiaires**, **contractuels en CDI**. Territoriale/Hospitalière : **titulaires** dont le centre d'intérêts moraux et matériels est dans une collectivité concernée et exerçant en **France européenne**.
Exclusions et vigilance	Exclus : agents **Pacifique/Nouvelle-Calédonie** exerçant en **France européenne** ; agents en collectivités **art. 73/74 Constitution** ou NC dont le centre d'intérêts est ailleurs. **Guadeloupe, Martinique, St-Barth, St-Martin** = une même collectivité.

Principes d'ouverture et d'acquisition des droits

Notion	À retenir
Périodicité et calcul	Droit ouvert après **24 mois** de service ininterrompus, incluant la durée du congé. Début possible au **1er jour du 24e mois**.
Services et congés	Cumul des services (même versant ou différents). **Temps partiel** assimilé au plein ; temps **incomplet/non complet** inférieur à un mi-temps : **prorata temporis**. Formations et congés annuels, maladie, maternité inclus.
Suspension et interruption	Congés de **longue durée**, **parental**, **disponibilité** ou **sanctions sans sursis** suspendent l'acquisition et s'ajoutent aux **24 mois**.

Centre des intérêts moraux et matériels

Notion	À retenir
Définition/Indices	Localisation du centre via un **faisceau d'indices** (non exhaustifs, non cumulatifs, non obligatoires) : domicile parents, lieu naissance, biens fonciers, famille, listes électorales, voyages.
Justification/Pièces	Preuve par **tous moyens**. Pièces : `carte d'identité` ou `acte de naissance < 3 mois`, `quittance de loyer`, `avis d'imposition`, `acte de propriété`, `livret de famille`.
Instruction/Validité	Instruction par le **service gestionnaire**. Reconnaissance valable **6 ans** (décisions favorables uniquement). Obligation de signaler tout **changement de situation** avant expiration.

Modalités de départ, d'anticipation et de report

Notion	À retenir
Règles de cumul	Périodicité de **24 mois**. Un seul voyage pris en charge si **maladie** ou **stage** effectué la même année. Minimum **12 mois** entre deux voyages.
Anticipation du droit	Possible dès le **1er jour du 24e mois** de service ininterrompu. Administration peut autoriser dès le **19e mois** (enfants scolarisés) pour coïncider avec les **vacances scolaires**.
Règles de report	Délai maximum de **12 mois** après la décision. Report possible en cas de **crise sanitaire ou climatique**. Nouveaux droits acquis dès le **1er jour du 25e mois**.

V. DURÉE DU SÉJOUR ET GESTION DES ABSENCES.

Notion	À retenir
Limite des 31 jours	Durée strictement limitée à **31 jours consécutifs** (incluant samedis, dimanches et jours fériés). Fractionnement obligatoire pour l'agent à temps plein (**25 jours** de congé annuel).
Délais de route	Autorisations d'absence selon la distance, limite de **1 jour** aller et **1 jour** retour. **Non comptabilisées** dans les **31 jours** et sans modification de la rémunération.
Accolement de congés	Dérogation possible avec accord du **chef de service** ou de l'**autorité de nomination** si l'organisation le permet. Aucun droit à l'**indemnité de cherté de vie**.

VI. PRISE EN CHARGE DES FRAIS ET RÉMUNÉRATION.

Notion	À retenir
Transport et bagages	Agent : **intégralité** des frais. Enfants à charge : **intégralité** sans condition de date. Conjoint/PACS : si revenus ≤ **18552 euros bruts** (RFR année précédente). Bagages : **40 kg** par personne.
Rémunération outre-mer	Perception : **TIB**, **NBI**, **SFT**, **IC CSG**, primes (**IFSE**). Majoration : **40 %** (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, SPM, St-Barth, St-Martin), **35 %** (Réunion), **84 % à 108 %** (Polynésie), **73 % à 94 %** (NC).
Séjour en métropole	Conservation : **TIB**, **NBI**, **SFT**, **IC CSG**, primes (**IFSE**). Pas de majoration d'affectation. Versement d'une indemnité de résidence de **3 % du TIB**. Contractuels sans indice : indice de traitement provisoire.

Dispositions transitoires et cas particuliers

Notion	À retenir
Droit d'option	Agents éligibles avant le **5 juillet 2020** (art. 26) : ancien régime (**3 ans** après dernier congé) ou nouveau (**2 ans**). Mesures transitoires aujourd'hui **échues**.
Gestion des reports	Report possible si congé **2021** est déjà un report. **Art. 5 du décret n° 78-399** : différer max **12 mois**. Un seul transport si cumul annuel.
Retours et isolations	**Retour anticipé** : employeur paie le surcoût transport, majoration s'arrête au départ. **Isolement (cas contact/positif)** : nouveaux billets fournis et jours non pris recrédités.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la consommation des congés annuels avec le droit au congé bonifié car les premiers ne sont pas reportables alors que le congé bonifié peut être différé.
- ⚠ Erreur sur le calcul de la durée de service en oubliant que la période de 24 mois inclut la durée du congé bonifié.
- ⚠ Oublier que l'agent doit signaler tout changement de situation avant l'expiration du délai de 6 ans de validité du CIMM.
- ⚠ Croire qu'un agent peut prétendre à un second voyage au titre du congé bonifié la même année s'il a déjà bénéficié d'un voyage pour maladie ou stage.
- ⚠ Penser que les couples d'agents publics peuvent demander l'alignement de leur périodicité de départ si leurs droits ne sont pas ouverts simultanément.

Sigles et définitions

CIMM centre des intérêts moraux et matériels qui sert de critère pour déterminer la destination du congé bonifié

TIB traitement indiciaire de base qui constitue un élément de la rémunération habituelle de l'agent

NBI nouvelle bonification indiciaire qui peut s'ajouter au traitement indiciaire de base

IFSE indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui fait partie des primes et indemnités liées aux fonctions exercées

SFT supplément familial de traitement qui peut être perçu par l'agent lors de son congé

CET compte épargne-temps qui peut recevoir les jours de congés non pris par l'agent

Auto-test

1. Quelle est la durée maximale du congé bonifié ?
2. À partir de quel mois de service peut-on anticiper le départ ?
3. Combien de temps dure la reconnaissance du centre des intérêts moraux et matériels ?
4. Quel est le poids maximum autorisé pour les bagages par personne ?
5. Quel est le délai maximum pour différer un congé selon l'art. 5 du décret n° 78-399 ?

Réponses : **1.** 31 jours consécutifs · **2.** Dès le 1er jour du 24e mois · **3.** 6 ans · **4.** 40 kg · **5.** 12 mois

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.